

0002988-82.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO SANTOS BENEDITO

VISTOS, etc.

RICARDO SANTOS BENEDITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 14 de janeiro de 2.016, por volta das 12:30 horas, na Avenida do Oratório, altura do nº 6.500, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0002988-82.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002988-82.2016.8.26.0050 - Controle nº 815/16

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO SANTOS BENEDITO

VISTOS, etc.

RICARDO SANTOS BENEDITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 14 de janeiro de 2.016, por volta das 12:30 horas, na Avenida do Oratório, altura do nº 6.500, Favela da Ilha, nesta capital, trazia consigo, a consumo de terceiros, as drogas discriminadas na denúncia, consistentes em 08 (oito) "trouxinhas" de maconha, com peso líquido de 26,4g (vinte e seis gramas e quatro decigramas), e 115 (cento e quinze) pinos de cocaína, na forma de pó branco e com peso líquido de 17,4g (dezessete gramas e quatro decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi relaxada em 15 de janeiro de 2.016.

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa prévia por meio de defensora pública.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor Público pronunciaram-se pela improcedência da pretensão punitiva, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

O réu não foi apresentado sua versão sobre os fatos em juízo, pois se tornou revel (fls.142).

E as demais provas produzidas durante a instrução processual mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, durante a instrução processual, foram ouvidas apenas duas testemunhas de acusação.

O investigador de polícia Ivan Lima Caetano não mais se recordava dos fatos narrados na denúncia em razão do tempo transcorrido até a audiência judicial e nada esclareceu acerca da autoria.

O investigador de polícia Aluani Elísio Petinelli, por sua vez, embora relatando ao magistrado como se deram os fatos, afirmou no início de seu depoimento que "leu o boletim de ocorrência por não se recordar de nada".

E diante do vago relato feito pelas testemunhas de acusação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em respeito ao disposto no art. 155 do CPP, segundo o qual é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o decreto absolutório se impõe.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 113/115, que atestou consistirem os objetos apreendidos em "Cocaína" e "Tetrahydrocannabinol", a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Nesse sentido o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER RICARDO SANTOS BENEDITO, Rg. nº 32.247.615-SSP/SP, filho de João Luiz Benedito e Djanira Santos de Oliviera, da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito